

PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk  
Galva Building  
Jl. Hayam Wuruk 27  
Jakarta 10120  
T. (021) 3456650, F.(021) 3507154



## SURAT PESANAN

Alamat Pemesan :  
**YUSEN LOGISTICS**  
Temas Building, Lantai 3A, Jln. Yos Sudarso,  
Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta Utara

No. Surat Pesanan : TLSUB-26010013  
Jenis Pesanan : Sewa  
  
Tanggal Order : 28 Januari 2026  
Tanggal Kirim : 2026  
No. PO/Ref :  
Masa Kontrak : 12 Bulan  
Kantor Perwakilan : Surabaya  
Sales : Muhammad Indra Pangestu

Alamat Faktur Pajak :  
**YUSEN LOGISTICS**  
KAWASAN INDUSTRI MM 2100 BLOK EE-4, DESA DANAU  
INDAH, BEKASI

| Deskripsi                                                                                | Qty | Harga         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>Lexmark MX421 (Rekondisi)</b>                                                         | 1   | @Rp 500.000,- |
| ➤ Termasuk free pemakaian :<br>2000 halaman black/ white                                 |     |               |
| ➤ Biaya pemakaian selanjutnya :<br>2.001 halaman black/ white ke atas.....               |     | Rp 100,-      |
| ➤ Harga sewa termasuk free maintenance, barang consumable,<br>services dan sparepart ori |     |               |
| *Harga tersebut di atas belum termasuk PPN yang berlaku.                                 |     |               |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Jumlah/Total</b> | Rp 500.000,- |
|---------------------|--------------|

### Jenis Pesanan

- ☐ New Biz  
☐ Conversion  
☐ Replacement  
☐ Additional  
☐ .....

### Area

- ☐ Metro  
☐ Remote

Alamat Pengiriman :

**YUSEN LOGISTICS**  
Soewarna Business Park Blok A, Lot 1-2, Soekarno-Hatta  
Airport, Pajang, Benda, Tangerang

Alamat Penagihan :

**YUSEN LOGISTICS**  
Temas Building, Lantai 3A, Jln. Yos Sudarso, Kav. 33, Sunter  
Jaya, Jakarta Utara

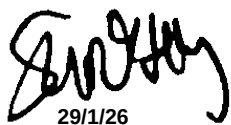
Disiapkan

Disetujui

Pemesan

Nama : Muhammad Indra Pangestu  
Jabatan : Account Executive  
Tanggal : 28 Januari 2026

Nama : Edward Panca  
Jabatan : Kepala KP Surabaya  
Tanggal : Januari 2026

  
29/1/26  
Nama : Sardi Selly Evelina  
Jabata : Purchasing Manager  
Tanggal : 2026

## PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

Nomor: TLSUB-26010013

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh enam [29-01-2026] oleh dan antara:

- I. **PT Galva Technologies Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor terdaftar di Galva Building Lantai 4, Jalan Hayam Wuruk No. 27, Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh **Edward Panca**, selaku **Kepala kantor Perwakilan Galva Surabaya** dari, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Galva Technologies Tbk** (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan
- II. **PT YUSEN LOGISTICS INDONESIA**, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bekasi, dan berkantor di Kawasan Industri MM 2100 Blok EE-4, Desa Danau Indah. dalam hal ini diwakili oleh **Yosette Verdooren**, selaku Direktur dari **PT YUSEN LOGISTICS INDONESIA** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kantor **PT YUSEN LOGISTICS INDONESIA**. (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bermaksud untuk melengkapi perangkat mesin copy untuk menunjang kegiatan usahanya;
- B. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mesin copy berbasis sewa per halaman, bersedia memenuhi dan menyewakan mesin copy kepada Pihak Kedua;
- C. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Surat Pesanan TLSUB-26010013 tertanggal 28/01/2026 (selanjutnya disebut "**Surat Pesanan**", terlampir dalam Perjanjian ini), Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menyewa dari Pihak Pertama dengan jumlah unit mesin, merek, model, jenis dan spesifikasi mesin sebagaimana diuraikan dalam Surat Pesanan serta sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Mesin**").

### 2. JANGKA WAKTU SEWA

- 2.1. Perjanjian ini dinyatakan berlaku selama hubungan sewa-menyewa diantara Para Pihak masih tetap berlangsung dan hanya dapat berakhir dan/atau diakhiri apabila Pihak Kedua sudah tidak menyewa Mesin dari Pihak Pertama.
- 2.2. Jangka waktu sewa-menyewa berlaku selama 12 (dua belas) bulan (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Sewa**") yang terhitung sejak tanggal Mesin dipasang sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara/Konfirmasi Pemasangan Mesin yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2.3. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Sewa tersebut di atas, Para Pihak dapat memperpanjang Jangka Waktu Sewa sampai ada syarat dan ketentuan baru yang ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

### 3. PEMASANGAN MESIN

- 3.1. Pihak Pertama akan menempatkan Mesin serta menyediakan jasa pemasangan (instalasi) Mesin di lokasi pengiriman Pihak Kedua, dan Para Pihak akan bersama-sama menandatangani Berita Acara/Konfirmasi Pemasangan Mesin tersebut.
- 3.2. Selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 diatas, Pihak Kedua tidak diperkenankan memindahkan Mesin tersebut ke tempat lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Apabila Pihak Pertama dapat menyetujui pemindahan Mesin ke tempat lain, maka segala resiko dan biaya pemindahan dan pemasangan kembali Mesin di tempat lain menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

### 4. JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN

- 4.1. Selama Jangka Waktu Sewa Pihak Pertama akan menyediakan jasa perawatan dan perbaikan Mesin kepada Pihak Kedua yang meliputi jasa tehnik, penggantian suku cadang dan penyediaan bahan pakai (toner, developer, drum).
- 4.2. Bahan pakai yang disediakan oleh Pihak Pertama tersebut dalam ayat 1 di atas hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian Mesin dengan spesifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara/Konfirmasi Pemasangan Mesin yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 4.3. Suku cadang dan bahan pakai (developer, drum) bekas yang diganti oleh Pihak Pertama akan menjadi milik Pihak Pertama.
- 4.4. Dalam hal terjadi kerusakan atas Mesin, Pihak Kedua dapat menghubungi :  
Email : [supportprint\\_jatim@galva.co.id](mailto:supportprint_jatim@galva.co.id)

## 5. BIAYA SEWA DAN PEMBAYARAN

- 5.1 Para Pihak setuju dan sepakat bahwa atas pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib untuk membayar Biaya Sewa atas Mesin dengan perincian sebagai berikut :

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Lexmark MX421 (Rekondisi)                                      | 1 Unit         |
| Biaya Sewa per Bulan termasuk pemakaian untuk 2000 Lembar Mono | @Rp. 500.000,- |
| Biaya kelebihan pemakaian Mono                                 | @Rp. 100,-     |

Note :

- Seluruh biaya diatas belum termasuk PPN

(selanjutnya disebut dengan “**Biaya Sewa**”).

- 5.2. Selama Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua wajib membayar Biaya Sewa berdasarkan perincian harga sewa dan jumlah copy yang telah digunakan oleh Pihak Kedua setiap bulannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1 di atas.
- 5.3. Untuk perhitungan Biaya Sewa Mesin setiap bulannya akan dilakukan penarikan meter Mesin secara otomatis, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila dalam proses penarikan meter Mesin ternyata terdapat kendala (error) sehingga menyebabkan Pihak Pertama tidak dapat memperoleh perhitungan meter Mesin, maka Pihak Pertama akan meminta kepada Pihak Kedua untuk menarik report meter Mesin secara manual untuk kemudian mengirimkan data tersebut kepada Pihak Pertama.
  - Apabila sampai dengan akhir bulan berjalan perhitungan meter Mesin belum juga diterima oleh Pihak Pertama dan/atau jumlah copy kurang dari jumlah minimum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5.1, maka Pihak Pertama berhak mengenakan Biaya Sewa minimum sesuai yang sudah tertulis dalam Pasal 5.1 di atas;
  - Jika penarikan meter Mesin secara otomatis tidak dapat dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka penarikan Meter Mesin akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
  - Pihak Pertama berhak untuk sewaktu-waktu mengadakan perubahan atas ketentuan perhitungan Biaya Sewa dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 45 hari kalender sebelum perubahan diberlakukan.
- 5.4. Selain Biaya Sewa tersebut di atas, Pihak Kedua akan dikenakan biaya tambahan dalam hal:
- Pihak Kedua meminta jasa teknik diluar jam kerja Pihak Pertama; atau
  - Lokasi Mesin melebihi 30 (tiga puluh) kilometer dari kantor Pihak Pertama; atau
  - Timbul kerusakan atau pemborosan bahan pakai oleh Pihak Kedua.
- 5.5. Biaya Sewa bulanan dan biaya tambahan (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku, tetapi sudah termasuk potongan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% (dua persen) atau dalam jumlah lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 5.6. Biaya Sewa bulanan dan biaya tambahan (apabila ada) tersebut harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya dalam jangka waktu 21 hari kalender (selanjutnya disebut “**Jangka Waktu Pembayaran**”) setelah menerima Invoice/Tagihan dari Pihak Pertama dengan cara transfer ke rekening Bank Pihak Pertama ke nomor *Virtual Account* yang akan tercantum di dalam Invoice/Tagihan.
- 5.7. Apabila Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran lebih dari tanggal jatuh tempo pembayaran Invoice/Tagihan atau lewat dari Jangka Waktu Pembayaran yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Pasal 5.6 di atas, maka Pihak Pertama akan memberikan Surat Peringatan dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk membayarkan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari jumlah yang terhutang dan telah jatuh tempo untuk setiap hari keterlambatan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan jumlah tersebut beserta dendanya dibayar lunas oleh Pihak Kedua.
- 5.8. Apabila Pihak Kedua tetap tidak melakukan pelunasan terhadap pembayaran Biaya Sewa, maka Pihak Pertama dapat memberikan Surat Peringatan yang apabila dalam waktu **14 (empat belas)** hari kalender sejak diterbitkannya Surat tersebut tidak juga ditanggapi, maka Pihak Pertama dapat melakukan penghentian servis dan/atau penarikan Toner , dan Pihak Pertama dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan yang akan timbul di kemudian hari dari Pihak Kedua apabila ketentuan ini diberlakukan. Setelah Pihak Kedua melakukan seluruh kewajibannya dalam hal pelunasan pembayaran, maka Pihak Pertama akan segera memasang kembali Toner tersebut.
- 5.9. Apabila Pihak Kedua tidak juga melakukan pelunasan pembayaran Biaya Sewa setelah penghentian servis dan/atau penarikan Toner, maka Pihak Pertama dapat memberikan Surat Peringatan yang apabila dalam waktu **14 (empat belas)** hari kalender sejak diterbitkannya Surat tersebut tidak juga ditanggapi, maka Pihak Pertama dapat melakukan Penarikan Mesin yang teknisnya tertulis dalam Pasal 10 Perjanjian ini.

## **6. PAJAK-PAJAK**

- 6.1. Pihak Kedua akan menanggung dan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dari Biaya Sewa bulanan dan biaya tambahan (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, dan Pihak Pertama akan menyerahkan faktur pajak yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pihak Kedua.

## **7. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK**

- 7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama sehubungan dengan pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan Mesin adalah termasuk:
- a) Pihak Pertama akan melakukan perawatan dan perbaikan Mesin agar Mesin dapat bekerja dan berfungsi dengan baik selama Jangka Waktu Sewa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian ini;
  - b) Apabila kerusakan Mesin diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua, karyawannya dan/atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengoperasian Mesin yang tidak sesuai dengan petunjuk pengoperasian Mesin, maka segala resiko dan biaya perbaikan Mesin menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua;
  - c) Pihak Pertama akan memberikan pelatihan kepada karyawan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua tentang cara penggunaan Mesin sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam petunjuk pengoperasian;
  - d) Layanan perbaikan/pemeliharaan dilakukan pada hari kerja dan jam-jam kerja, tidak termasuk hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu:
    - Hari Senin s/d Jum'at mulai jam 8.00 s/d jam 17.00 WIB.
  - e) Mengirimkan Invoice/Tagihan kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Pasal 5 Perjanjian ini
- 7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua sehubungan dengan pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan Mesin adalah termasuk:
- a) Pihak Kedua setuju untuk mengoperasikan dan/atau membuat pihak lain mengoperasikan Mesin sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam petunjuk pengoperasian Mesin;
  - b) Pihak Kedua menyetujui bahwa hanya Pihak Pertama dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yang berhak untuk memperbaiki Mesin;
  - c) Pihak Kedua dan/atau pihak lain selain Pihak Pertama tidak diperkenankan menyimpan data, menginstal software dan/atau hardware apapun ke dalam Mesin tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
  - d) Pihak Kedua dan/atau pihak lain tidak diperkenankan dengan cara apapun juga melakukan tindakan yang dapat melanggar hak kekayaan intelektual, kepemilikan dan kepentingan lainnya yang melekat pada dan terkait dengan Mesin, termasuk tetapi tidak terbatas pada reverse engineer, decompile, disassemble atau modifikasi Mesin dan/atau komponen-komponennya;
  - e) Pihak Kedua wajib menyediakan perangkat keras dan lunak dan hal-hal lain diluar Mesin dan fasilitas pendukungnya yang diperlukan untuk pengoperasian Mesin;
  - f) Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
  - g) Pihak Kedua wajib membayar setiap Invoice/Tagihan yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Jangka Waktu Pembayaran yang diatur dalam Pasal 5.6 Perjanjian ini.
  - h) Sehubungan dengan Pasal 7 Ayat 1 huruf (b), Pihak Kedua wajib mengganti kerusakan / dikenakan biaya atas penggantian komponen yang rusak tersebut berdasarkan Invoice/Tagihan yang timbul sehubungan dengan perbaikan Mesin, apabila Pihak Kedua lalai dalam pemakaiannya selama Jangka Waktu Sewa sampai dengan berakhirnya Perjanjian, yang mana harus dapat dibuktikan oleh Pihak Pertama bahwa kerusakan Mesin memang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua.

## **8. KEPEMILIKAN MESIN**

- 8.1. Selama dan setelah Jangka Waktu Sewa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Mesin adalah milik Pihak Pertama, dan oleh karenanya, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menjual, memindahtangankan, mengulang-sewakan, menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara lain mengalihkan Mesin baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- 8.2. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk dan cara apapun pada Mesin tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

## **9. PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 9.1. Perjanjian ini otomatis dinyatakan berakhir setelah Jangka Waktu Sewa atas seluruh Mesin (termasuk apabila terdapat perpanjangan dan/atau penambahan unit sewa Mesin) berakhir.
- 9.2. Selama Jangka Waktu Sewa atas Mesin belum berakhir, Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua yang berlaku seketika, apabila terjadi salah satu hal berikut ini:
- a) Apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian, kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan kartu meter Mesin;

- b) Apabila Pihak Kedua gagal melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Biaya Sewa, dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam waktu 30 hari kalender sejak menerima peringatan tertulis mengenai hal itu dari Pihak Pertama;
  - c) Apabila Pihak Kedua jatuh pailit; atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang; atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih karena sebab apapun; atau tidak berhak lagi mengurus sendiri harta kekayaan; ataupun suatu tuntutan atau gugatan terhadap Pihak Kedua telah diajukan oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang;
  - d) Apabila ijin usaha Pihak Kedua dicabut atau tidak dapat diperbaharui/diperpanjang lagi; atau menghentikan usahanya baik sementara maupun selamanya;
  - e) Apabila harta kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; atau
  - f) Apabila kejadian Force Majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Untuk maksud Perjanjian ini "Force Majeure" atau "Keadaan Memaksa" adalah kejadian atau keadaan yang memaksa di luar kekuasaan manusia dan/atau diluar kekuasaan Pihak yang terkena, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan (yang dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara, aksi-aksi teroris, tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan dari badan-badan pemerintahan (badan-badan legislatif, pengadilan-pengadilan dan pejabat-pejabat atau badan-badan eksekutif atau administratif), wabah atau setiap hal lain yang berada di luar kendali dari atau tidak dapat secara wajar diduga sebelumnya oleh Pihak yang terkena.
- 9.3. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pengakhiran Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, yang diakibatkan karena kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka Pihak Kedua tidak dikenakan denda untuk membayar Biaya Sewa minimum bulanan.
- 9.4. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pengakhiran Perjanjian ini yang bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama, dan apabila Pihak Pertama mengakhiri Perjanjian ini yang diakibatkan karena kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, maka Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk membayar Biaya Sewa bulanan minimum tersebut dalam Pasal 5.1 dikali dengan sisa Jangka Waktu Sewa kepada Pihak Pertama secara tunai dan sekaligus seluruhnya.
- 9.5. Pihak Kedua dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali akan membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama, termasuk anggota Direksi, Komisaris, karyawan, wakil atau kuasa Pihak Pertama dari dan terhadap setiap tuntutan atau gugatan, kerugian, tanggung jawab, hutang, biaya, pengeluaran dan ongkos-ongkos apapun lainnya yang melibatkan atau diderita oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan ayat 4 di atas oleh Pihak Pertama.
- 9.6. Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan prosedur hukum yang disyaratkan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal mana mensyaratkan ijin dari hakim atau pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## **10. PENARIKAN MESIN**

- 10.1. Apabila Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena sebab apapun, maka sehubungan dengan Hak Kepemilikan Mesin maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil kembali Mesin yang terpasang, dan Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk nanti pada waktunya, untuk membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Pihak Pertama untuk mengambil kembali Mesin yang terpasang tersebut dari Lokasi Mesin atau dari tempat manapun Mesin tersebut berada. Untuk maksud tersebut, Pihak Kedua melalui Perjanjian ini yang tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus tersendiri, memberi kuasa penuh dan ijin-ijin kepada Pihak Pertama untuk memasuki lokasi dimana Mesin tersebut berada, mengambil kembali dan memindahkan Mesin ke tempat yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 10.2. Dalam hal ketentuan Pasal 10.1 dilaksanakan karena Perjanjian diakhiri sepihak, maka dalam pelaksanaannya Pihak Pertama akan memberitahukan terlebih dahulu hal tersebut kepada Pihak Kedua dengan menggunakan surat tertulis dan Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan apapun sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan diatas.

## **11. PERNYATAAN PARA PIHAK**

Para Pihak dalam Perjanjian dengan ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa :

- a. Masing-masing Pihak adalah subjek hukum, perseroan terbatas yang berdiri secara sah didirikan dan tunduk kepada hukum dari yurisdiksi dimana ia berdiri dan memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaannya serta untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dilaksanakan di setiap wilayah hukum dimana mereka berada.
- b. Masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan wakil-wakil yang sah dari masing-masing Pihak sehingga Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Para Pihak.
- c. Masing-masing Pihak berhak dan memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian dan bahwa Perjanjian ini adalah sah dan setiap kewajiban di dalamnya adalah mengikat dan dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
- d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian lain dimana Para Pihak tersebut menjadi salah satu Pihak atau yang mengikat terhadapnya; ataupun bertentangan dengan atau melanggar Undang-Undang, perintah, keputusan, atau peraturan-peraturan yang mengikatnya atau yang berlaku terhadap kegiatan usahanya, ataupun harta kekayaan dan asetnya.
- e. Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan melunasi seluruh pembayaran dan/atau tagihan atas Perjanjian ini kepada Pihak Pertama, yang mana seluruh pembayaran tersebut wajib dibayarkan berdasarkan Invoice/Tagihan yang akan diterbitkan oleh Pihak Pertama.
- f. Pernyataan dalam pasal ini adalah benar dan akurat sejak tanggal Perjanjian sampai dengan masa berlakunya Perjanjian ini.

## **12. HUKUM YANG BERLAKU**

- 12.1. Perjanjian ini dan semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 12.2. Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada keberadaan, keabsahan, pelaksanaan, pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT Galva Technologies Tbk**

**PIHAK KEDUA**  
**PT YUSEN LOGISTICS INDONESIA**

---

Nama : Edward Panca  
Jabatan : Kepala KP Surabaya

---

Nama : Yosette Verdooren  
Jabatan : Direktur

## KETENTUAN – KETENTUAN DAN SYARAT – SYARAT Surat Pesanan

Pihak Pemesan dan PT Galva Technologies Tbk sepakat pada ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat Surat Pesanan sebagai berikut:

### **Uraian Mesin**

Merek, model mesin dan Jenis mesin yang disetujui adalah yang tertera dalam Surat Pesanan ini.

### **Harga**

Harga yang disetujui adalah harga yang tercantum dalam Surat Pesanan ini dan mengikat sampai batas waktu satu bulan setelah tanggal pemesanan. Namun apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka harga yang tercantum dalam Surat Pesanan ini dengan sendirinya menjadi batal dan PT Galva Technologies Tbk berhak mengadakan penyesuaian harga.

### **Penyerahan Mesin**

PT Galva Technologies Tbk akan menyerahkan mesin setelah Surat Pesanan dan Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pemasangan mesin di lokasi dimana terdapat Kantor Perwakilan PT Galva Technologies Tbk dilakukan secara cuma-cuma .

Pemasangan mesin di lokasi dimana tidak ada Kantor Perwakilan PT Galva Technologies Tbk, dikenakan biaya sesuai dengan besarnya biaya pengangkutan mesin dan biaya tenaga pemasangan mesin. Tempat pemasangan mesin ditentukan oleh Pemesan dan dicantumkan dalam Surat Pesanan ini.

### **Resiko**

Jika mesin yang telah diterima, seluruhnya atau sebagian karena sebab apapun musnah atau hilang atau tidak dapat dipakai lagi akibat kesalahan Pemesan, maka Pemesan diwajibkan membayar ganti rugi penuh kepada PT Galva Technologies Tbk.

### **Pembayaran**

Pemesan wajib membayar biaya sewa sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam Surat Pesanan dan/atau Perjanjian Sewa- Menyewa.

### **Pembatalan**

Pemesan dapat menyampaikan keluhan dan/atau penolakan apabila mesin yang diterima dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan Surat Pesanan ini, PT Galva Technologies Tbk wajib memperbaiki kerusakan atau mengganti mesin agar sesuai dengan Surat Pesanan ini.

KETENTUAN- KETENTUAN DAN SYARAT – SYARAT ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Pesanan.

---